

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף טייב

פ/25/6410

הצעת חוק נכסי המדינה (תיקון – הרשאת שימוש לשם הקמת מיתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית), התשפ"ו–2025

1. הוספת סעיף 5א בחוק נכסי המדינה, התשי"א–1951¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5 יבוא :

"מתן הרשאת 5א. (א) בסעיף זה – שימוש לשם הקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית

"מיתקן שידור" – מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית המשמש או מיועד לשמש למתן שירות רדיו טלפון נייד כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982² ;
"נכס" – כל אחד מאלה :

(1) נכס המדינה כמשמעותו בחוק זה, שהוא מבנה של קבע, ובלבד שהזכויות בכל חלקי המבנה הן בידי המדינה, ובכלל זה נכס המדינה המנוהל בידי מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר ;

(2) מבנה של קבע שהמדינה התקשרה בהסכם לשכירתו, ובלבד שהמדינה שוכרת

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 52.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

את כל חלקי המבנה לתקופה של שמונה שנים לפחות והמשכיר נתן את הסכמתו להקמת מיתקן שידור.

(ב) גורם המוסמך לתת הרשאת שימוש בנכס (בסעיף זה – גורם מוסמך), יבטיח כי בכל עת יתקיים אחד מאלה, לגבי 85 אחוזים לפחות מהנכסים שלגביהם הוא מוסמך כאמור, ובלבד שלא מתקיימת לגבי נכסים כאמור אחת מהנסיבות המנויות בסעיף קטן (ד)(1) עד (6):

(1) תוצע האפשרות לקבל הרשאת שימוש לשם הקמת מיתקן שידור והפעלתו (בסעיף זה – עסקת הרשאת שימוש), ויחולו לעניין זה ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992³;

(2) יש לגביהם עסקת הרשאת שימוש.

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), הגורמים שלהלן רשאים לפנות לגורם מוסמך בבקשה כי יציע הרשאת שימוש בנכס שלא הוצעה לגביו האפשרות לקבל הרשאת שימוש כאמור באותו סעיף קטן:

(1) בעל רישיון בזק לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982;

(2) בעלים של מבנה כאמור בפסקה (2) להגדרה "נכס", לעניין המבנה שבבעלותו.

(ד) פנה אחד הגורמים כאמור בסעיף קטן (ג), לא יסרב גורם מוסמך להציע הרשאת שימוש בנכס, אלא בהתקיים אחת מאלה:

(1) אין שטח פנוי בנכס לשם הקמת מיתקן השידור; ואולם, לא יסרב גורם מוסמך להציע הרשאת שימוש לפי פסקה זו

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

בנכס כאמור אלא לאחר שהתייעץ עם הגורם האחראי לכך במשרד התקשורת;

(2) השטח הפנוי בנכס מיועד לשימוש שאינו מאפשר להקים את מיתקן השידור;

(3) גורם מוסמך נתן בעבר התחייבות לצד שלישי הנוגדת את עסקת הרשאת השימוש, וההתחייבות עומדת בתוקפה;

(4) גורם מוסמך מצא כי סביר להניח שלא יתקבלו ההיתרים הנדרשים לפי דין לשם הקמת מיתקן השידור;

(5) לא ניתן לבצע את עסקת הרשאת השימוש מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה;

(6) נסיבה שנקבעה לפי סעיף קטן (ו)(1).

(ה) גורם מוסמך ישיב לבקשה כאמור בסעיף קטן (ג) בתוך 45 ימים ממועד הבקשה; השיב גורם מוסמך כי ניתן לבצע את עסקת הרשאת השימוש, יפעל להציע הרשאת שימוש בנכס בתוך 60 ימים ממועד תשובתו, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן (ב)(1).

(ו) שר האוצר, בהסכמת שר התקשורת והשר כהגדרתו בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960⁴, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

(1) נסיבות נוספות שהוראות סעיף קטן (ד) רישה יחולו עליהן;

(2) דמי השימוש שייגבו במסגרת עסקת הרשאת השימוש ועדכונם, ובכלל זה דמי שימוש שונים לסוגים שונים של עסקאות; בקביעת הוראות כאמור יובא בחשבון

⁴ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

הצורך לעודד הקמת מיתקני שידור."

תחולה הדרגתית 2. (א) סעיף 5א(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחול בהדרגה לגבי אחוז מהנכסים והחל מהמועדים כמפורט להלן:

(1) לגבי 10 אחוזים מהנכסים – בתום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה);

(2) לגבי 30 אחוזים מהנכסים – בתום 12 חודשים מיום התחילה;

(3) לגבי 60 אחוזים מהנכסים – בתום 18 חודשים מיום התחילה;

(4) לגבי 85 אחוזים מהנכסים – בתום 24 חודשים מיום התחילה.

(ב) בסעיף זה, "נכס" – כהגדרתו בסעיף 5א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.

הוראת שעה 3. בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה, בסעיף 5א(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, במקום "45 ימים" יקראו "90 ימים".

דברי הסבר

כללי עם הרחבת השימוש במכשירי טלפון סלולריים, שהם מכשירי רדיו טלפון נייד (להלן – רט"ן), ונוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום מתן שירותי תקשורת בשיטה התאית, שבה פועלים מכשירים אלה, גבר הצורך בהקמת מיתקני שידור לתקשורת בשיטה זו, המשמשים למתן שירותי רט"ן, ובעיקר הצורך בהקמת אנטנות סלולריות. הקמת אנטנות סלולריות נוספות על אלה הקיימות כיום והרחבת פריסתן צפויות לשפר את איכות הקליטה של מכשירי הטלפון הסלולריים, וכן להפחית את רמת הקרינה הכרוכה בהפעלתם. עם זאת, הגורמים הרשאים כיום להקים אנטנות סלולריות – שהם חברות הסלולר בעלות רישיון למתן שירותי רט"ן לפי חוק התקשורת, התשמ"ב-1982, ולפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 – נתקלים לא אחת בקשיים בהקמתן, משום שבעלי אתרים המתאימים להקמת אנטנות מתנגדים שיוקמו בשטחם. לפיכך, בשל החשיבות הציבורית בפריסת האנטנות הסלולריות, ומשום שהמדינה מחזיקה בנכסים רבים שעשויים להתאים להקמת אנטנות כאמור, מוצע לקבוע הסדר שיעודד הקמת אנטנות סלולריות בנכסי המדינה ובנכסים שהמדינה שוכרת לתקופה ארוכה. **סעיפים 1 ו-3** מוצע לקבוע כי גורם המוסמך לתת הרשאת שימוש בנכס שהזכויות בו בידי המדינה או שהמדינה שוכרת כפי שיפורט להלן, יבטיח כי בכל עת, לגבי 85 אחוזים לפחות מהנכסים שהוא מוסמך לתת הרשאת שימוש בהם, יתקיים אחד מאלה:

1. תוצע האפשרות לקבל הרשאת שימוש לשם הקמת אנטנות סלולריות והפעלתן; על הצעות כאמור יחולו ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק חובת המכרזים). כלומר, הרשאות השימוש יוצעו באופן שוויוני לכל הגורמים הרשאים להקים אנטנות סלולריות;

2. קיימת לגביהם עסקת הרשאת שימוש (שהיא, ככלל, עסקה שבה המדינה מקנה הרשאת שימוש בנכס לשם הקמת האנטנה הסלולרית).

ההסדר המוצע יחול על שני סוגים של נכסים: הסוג הראשון הוא נכסי המדינה לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, שהם מבנים של קבע, ובלבד שהזכויות בכל חלקי המבנה הן בידי המדינה, ובכלל זה נכסי מינהל הדיור הממשלתי. הסוג השני של הנכסים הוא מבנים של קבע שהמדינה התקשרה בהסכם לשכירתם, ובלבד שהיא שוכרת את המבנה כולו לתקופה של שמונה שנים לפחות והמשכיר הסכים

להקמת אנטנה סלולרית. זאת, כדי להבטיח שזכויות הקניין בנכסים שבעניין נתונות בידי המדינה, או שלמדינה יש הרשאה מתאימה מאת הבעלים של הנכס שהיא שוכרת להתקשר עם צד שלישי בעסקת הרשאת שימוש לשם הקמת אנטנות סלולריות.

מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע לא יחול אם מתקיימת נסיבה המונעת את מתן הרשאת השימוש, ובין השאר אם השטח הפנוי בנכס מיועד לשימוש שאינו מאפשר להקים אנטנה סלולרית, אם יש התחייבות תקפה הנוגדת את עסקת הרשאת השימוש או אם לא ניתן לבצע את עסקת הרשאת השימוש מטעמים של שמירה על בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה.

כהסדר משלים, מוצע לקבוע כי בעל רישיון לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, או בעלים של מבנה שמשכיר את המבנה שלו למדינה, יוכלו ליזום פנייה לגורם מוסמך כאמור ולבקש ממנו שיציע הרשאת שימוש בנכס הנוגע בדבר, שלא הוצעה לגביו הרשאת שימוש לשם הקמת אנטנה סלולרית. זאת, כדי לאפשר להם להניע תהליך שבו הגורם המוסמך יבחן את האפשרות להציע הרשאת שימוש בנכס האמור, במקרים שבהם זיהו צורך בהקמת אנטנה סלולרית באתר מסוים כדי לשפר את השירות לציבור. גורם מוסמך לא יסרב להציע הרשאת שימוש בנכס האמור אלא אם כן מתקיימת נסיבה המונעת זאת כאמור.

לפי המוצע, גורם מוסמך ישיב לפנייה כאמור בתוך 45 ימים, ובתקופה של חצי שנה מיום תחילתו של ההסדר המוצע – בתוך 90 ימים. אם גורם מוסמך ימצא כי ניתן לבצע את עסקת הרשאת השימוש, יהיה עליו לפעול בתוך 60 ימים להציע הרשאת שימוש בנכס, ויחולו גם לעניין זה הוראות חוק חובת המכרזים. עוד מוצע להסמיך את שר האוצר, בהסכמת שר התקשורת והשר שמכהן כיושב ראש מועצת רשות מקרקעי ישראל, להתקין תקנות שבהן ייקבעו נסיבות נוספות שבהתקיימן יהיה גורם מוסמך רשאי לסרב להציע הרשאת שימוש כאמור, וכן תקנות לעניין דמי השימוש שייגבו במסגרת עסקת הרשאת שימוש כדי להבטיח כי הקמת האנטנות תהיה כלכלית ומשתלמת לגורמים הרשאים להקים אותן, לאור החשיבות הציבורית של הרחבת פריסתן.

סעיף 2 כדי להיערך ליישום ההסדר המוצע, מוצע לקבוע כי ההוראות המחייבות גורם מוסמך להציע או לתת הרשאת שימוש לגבי 85 אחוזים לפחות מהנכסים הנוגעים לעניין יחולו באופן הדרגתי, בארבע פעימות בתוך שנתיים.

יצוין כי עם התקדמות הליכי החקיקה של הצעת חוק זו, תדון ועדת הכלכלה של הכנסת, בין השאר, באכסנייה החוקית שבה יוסדרו ההוראות המוצעות ובהוראות מעבר הנדרשות לשם יישום ההסדר המוצע.

הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וחמש (הצעות חוק הכנסת – 1135) ולפיכך הצעת חוק זו לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)